

RECURSO CÍVEL Nº 5007288-93.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BRUNA GUAYCURUS DA SILVA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: FUNDO DO SEGURO OBRIG DE DANOS PESSOAIS CAUS POR VEIC AUT DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANP-FDPVAT (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO APÓS 14/11/2023. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE DETERMINA PROVIDÊNCIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus fundamentos e pelos acima expostos. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% do valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5007288-93.2024.4.02.5103

510015059069 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5007288-93.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BRUNA GUAYCURUS DA SILVA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: FUNDO DO SEGURO OBRIG DE DANOS PESSOAIS CAUS POR VEIC AUT DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANP-FDPVAT (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"I - RELATÓRIO

BRUNA GUAYCURUS DA SILVA, representada por **PAULA GUAYCURUS DA CONCEICAO**, propõe ação em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** em que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT.

Para tanto, a parte autora narra o seguinte:

- A autora foi vítima de acidente de transito ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2024, devidamente comprovado com Boletim de ocorrência dos bombeiros, boletim de Atendimento e demais documentos médicos;

- O acidente ocorreu quando trafegava de São Fidelis a Cambuci, quando passar por Cambiasca numa curva na chegada da localidade perdeu o controle e tombou, sofrendo várias lesões;

- Com isto tem direito a uma indenização do SEGURO DPVAT, que estabelece diretrizes às verbas do Seguro Obrigatório, destinando-as ao pagamento de despesas médicas decorrentes de acidentes de trânsito, além de indenizações em casos de invalidez permanente ou morte.

Em contestação (evento 16), a CEF aventa, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

É o breve relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de demanda na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 11/02/2024.

O Seguro DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com previsão no Decreto-Lei nº 73/66 (artigo 20, alínea 'I', alterado pela Lei nº 8.374/91), regulamentado pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92.

O pagamento das indenizações pressupõe previsão legal, com alocação de recursos para fazer frente aos sinistros ocorridos.

Conforme amplamente divulgado, com a edição da Medida Provisória 904/2019 houve a extinção do seguro obrigatório (DPVAT), deixando de haver o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos a partir de janeiro de 2020.

Em que pese a referida Medida Provisória tenha perdido vigência, outros atos normativos previram a isenção de cobrança de prêmio aos condutores de veículos (art. 16 da Resolução CNSP 399/2020, Medida Provisória 1.149/2022 etc.).

No entanto, houve garantia de que as indenizações continuariam sendo pagas com os recursos acumulados no Fundo do Seguro DPVAT. Ocorre que tais recursos apenas foram suficientes para pagar indenizações pertinentes aos sinistros ocorridos até 14/11/2023, conforme noticiado pela CEF, gestora do Fundo do Seguro DPVAT.

Para regularizar a situação e possibilitar o pagamento dos sinistros antes protegidos pelo DPVAT, foi editada a Lei Complementar 207/2024, a qual instituiu o chamado SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito) e restabeleceu o pagamento de prêmios para custear os sinistros cobertos.

Veja-se o disposto no art. 19 da referida lei:

Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT.

Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador.

Assim, até que seja restabelecido o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos e estabelecidos os critérios para recepção, processamento e pagamento dos pedidos de indenização, falta interesse de agir à parte autora para pleitear o pagamento da indenização.

É nesse sentido, inclusive, o Enunciado nº 36 aprovado na I Jornada de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região:

“Enunciado 36. Não há interesse processual nas ações que buscam o pagamento de indenização do seguro DPVAT/ SPVAT relativo a acidentes ocorridos após 14/11/2023, já que os requerimentos junto à Caixa Econômica Federal somente poderão ser realizados no ano de 2025”.

Regularizada a situação e estabelecidos os "critérios para retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização", nos termos da Lei Complementar 207/2024, a parte autora poderá renovar sua pretensão perante a CEF e, aí sim, em caso de negativa, discutir a questão judicialmente.

III - DISPOSITIVO

*Pelo exposto, **JULGO EXTINTO O PROCESSO** sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.*

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9099/95, c/c art. 1º da Lei 10.259/01.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária simultaneamente da sentença e para apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais

Com o trânsito em julgado e cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em suas razões de inconformismo, a parte autora alega, em síntese, refuta a existência de recursos financeiros no Fundo do Seguro DPVAT para o pagamento da indenização pleiteada nesta demanda. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É o breve relatório.

VOTO

Quanto à recorribilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, *"exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva."*

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (*"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição"*).

Na hipótese, entretanto, não há negativa de jurisdição a reconhecer.

Como bem observa o Juízo de origem, em se tratando de acidente ocorrido após 14/11/2023, cumpre à parte autora aguardar a regularização do pagamento das indenizações outrora cobertas pelo DPVAT, conforme os termos da Lei Complementar nº 207/2024. Até que isso ocorra, falta-lhe interesse para a discussão judicial da matéria.

Nesse contexto, reputo acertada a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, não se inserindo a presente demanda na ressalva do Enunciado 18 das TRRJ, **VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus fundamentos e pelos acima expostos.** Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% do valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

